

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3531/2531

อัยการ ขอนแก่น
นาง เบญจ วรรณหรือเล็ก อุจวาทีหรือโย
ทอง ยศ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 91, มาตรา 147

จำเลยกระทำความผิดคดีนี้กับคดีก่อนในข้อหาความผิดอย่างเดียวกันการกระทำความผิดทั้งสองคดีอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันและคาบเกี่ยวกัน ผู้เสียหายส่วนมากเป็นรายเดียวกันและพยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน หากโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีเดียวกันศาลจะลงโทษจำเลยได้ไม่เกินกำหนดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ดังนั้นเมื่อโจทก์แยกฟ้องคดีนี้ แม้ศาลมิได้สั่งรวมการพิจารณาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน ก็จะลงโทษจำเลยทุกกรรมโดยจำคุกจำเลยเต็มตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 91 ทั้งสองสำนวน และให้นับโทษต่อกันไม่ได้ เพราะจะทำให้จำเลยต้องรับโทษเกินกำหนดที่มาตรา 91 บัญญัติไว้ และกรณีนี้แม้คดีที่ศาลสั่งให้นับโทษต่อถึงที่สุดแล้วก็ตาม จำเลยก็ยื่นคำร้องขอไม่ให้นับโทษต่อได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดหลายบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกกระหนงละ 5 ปี ลดโทษแล้วจำคุก 185 ปีแต่คงจำคุกไว้ 50 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)

นับโทษต่อจากคดีอื่น คดีถึงที่สุดจำเลยยื่นคำร้องว่านับโทษต่อไม่ได้ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ขณะจำเลยกระทำความผิดคดีนี้และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2291/2527 จำเลยเป็นข้าราชการพลเรือนประจำสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน-การบัญชี รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินรักษาเงิน ทำงบเดือนบัญชีตลอดทั้งรับผิดชอบอื่น ๆ เกี่ยวกับด้านการเงินของสำนักงานดังกล่าว จำเลยกระทำความผิดในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2291/2527 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 และกระทำความผิดคดีนี้ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2519 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันและคาบเกี่ยวกัน ข้อหาความผิดอย่างเดียวกันคือความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดเกี่ยวกับเอกสาร และถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2522 อันเป็นเวลาภายหลังจากจำเลยกระทำความผิดครั้งสุดท้ายเพียง 2 วัน น่าจะทำการสอบสวนและโจทก์อาจสั่งฟ้องจำเลยสำหรับความผิดคดีนี้และคดีที่ขอให้นับโทษต่อเป็นคดีเดียวกันได้เนื่องจากโจทก์และจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกันและผู้เสียหายคือกรมปศุสัตว์และบุคคลอื่นซึ่งส่วนมากเป็นรายเดียวกัน พยานหลักฐานส่วนใหญ่น่าจะเป็นชุดเดียวกันหากโจทก์แยกฟ้องจำเลยแต่ละความผิดเป็นรายสำนวนไปและศาลมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีทุกสำนวนเข้าด้วยกัน ศาลจะลงโทษจำเลยได้ไม่เกินกำหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เมื่อโจทก์แยกฟ้องคดีนี้กับคดีที่ขอให้นับโทษต่อโดยศาลมิได้สั่งรวมพิจารณาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกันแล้วศาลลงโทษจำเลยทุกกรรมโดยจำคุกจำเลยเต็มตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 91 ทั้งสองสำนวนแล้ว ศาลก็นับโทษจำเลยต่อกันไม่ได้เพราะจะทำให้จำเลยต้องรับโทษเกินกำหนดที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 บัญญัติไว้ ปราบกฏว่าจำเลยถูกคุมขังในคดีนี้เพียง 90 วันเท่านั้นนับแต่วันถูกจับกุมคดีนี้จากนั้นจำเลยถูกคุมขังในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2291/2527 ตลอดมา จึงต้อง

นับโทษจำคุกจำเลยคดีนี้นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2529 ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีนี้เป็นต้นไปโดยหักวันที่ถูกคุมขังมาแล้ว 90 วัน ออกให้หาไช้ นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยถูกคุมขังในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2291/2527 ดังที่จำเลยฎีกาไม่ ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษากลับ ไม่ให้นับโทษจำคุกจำเลยต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2291/2527 และให้นับโทษจำคุกจำเลยคดีนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป โดยให้หักวันที่ถูกคุมขังมาแล้ว 90 วัน ออก

(เสียง ตริวิมล-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ